

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สตูล
นาง กา เต๊ะหรือเตะ ต ลา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226

คำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกันเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำผิด มีน้ำหนักน้อย เมื่อคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ดังซึ่งจะต้องนำพยานบอกเล่ามาฟังประกอบมีน้ำหนักน้อยเสียแล้ว แม้จะนำคำเบิกความของพยานบอกเล่ามาฟังประกอบก็หาทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักแน่นแฟ้นขึ้นไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของเฮโรอีน จำนวน 3 หลอด รวมน้ำหนัก 1.31 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยได้จำหน่ายเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวให้แก่นายมิตร ตอหิรัญ และนายกมุชา หลังจิ จำเลยทั้งสองในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 482/2532 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษไปแล้ว โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1)

จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1 (1) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีนซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดฐานมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำเลยจำหน่ายเฮโรอีนของกลางซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษต้องห้ามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 นั้น ได้ความจากทางนำสืบของโจทก์ซึ่งมีนายมิตร ตอหิรัญ กับนายกุมมุชา หลังจิ เปิกความ เป็นประจักษ์พยานโจทก์ว่า พยานทั้งสองได้ร่วมกันซื้อเฮโรอีนของกลางมาจากจำเลยที่บ้านของจำเลยเวลาเช้าของวันที่ 22 มีนาคม 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พยานทั้งสองจะถูกจับในข้อหาความผิดฐานมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองปากนี้แล้ว โจทก์คงมีแต่คำเบิกความของจำสืบตำรวจยะผาด พิธิกิจเจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล กับคำเบิกความของนายรอนัน นาราวัน ชาวบ้านซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของจำเลยอีกเพียง 2 ปากเท่านั้นที่เบิกความสนับสนุนคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองว่า ที่บ้านของจำเลยเคยมีข่าวว่ามีการลักลอบจำหน่ายเฮโรอีน แต่เมื่อได้พิจารณาถึงสถานภาพของประจักษ์พยานทั้งสองและพยานแวดล้อมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าทั้งนายมิตรและนายกุมมุชาต่างเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับเฮโรอีนของกลางจำนวนเดียวกันนี้มาตั้งแต่ต้น คำเบิกความของนายมิตรและนายกุมมุชาจึงเป็นคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันมีน้ำหนัก

แห่งการรับฟังน้อย ส่วนจำลึบตำรวจยะฝาดกับนายรอนนีต่างก็เป็นเพียงพยานบอกเล่า คำเบิกความของพยานทั้งสองรับฟังได้เพียงพยานประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์เท่านั้น เมื่อคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ซึ่งจะต้องนำพยานบอกเล่ามาฟังประกอบมีน้ำหนักแห่งการรับฟังน้อยเสียแล้ว แม้จะนำคำเบิกความของพยานบอกเล่าทั้งสองปากดังกล่าวมาฟังประกอบ ก็ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักแน่นแฟ้นขึ้นไม่ พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมายังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยตามฟ้องได้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>